



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 08/11/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

DI MARTINO GIUSEPPE, Presidente
FALASCHI MILENA, Relatore
BARONE GIOVANNI, Giudice

in data 08/11/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4272/2024 depositato il 29/02/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_3 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_1

Difensore_3 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. entrate - Riscossione - Roma

Difeso da

Difensore_4 - CF_Difensore_3

Difensore_4 - CF_Difensore_3

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Dei Portoghesi 12 00154 Roma RM

elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978020230006552900 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978020230006552900 2014 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978020230006552900 2015 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978020230006552900 2016 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978020230006552900 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978020230006552900 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978020230006552900 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978020230006552900 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978020230006552900 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017

contro

Ag. entrate - Riscossione - Roma

Difeso da

Difensore_4 - CF_Difensore_3

Difensore_4 - CF_Difensore_3

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Dei Portoghesi 12 00154 Roma RM

elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160138218782000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160156001400000 IRPEF-ALTRO

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: /////

Resistente/Appellato: /////

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 23 novembre 2023 Ricorrente_1 impugnava, chiedendone

l'annullamento, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202300065529000 relativa all'autoveicolo Mercedes Benz Classe A 180 CDI targato Targa_1, notificata il 07.11.2023, alla quale risultavano sottesi – oltre ad ordinanze ingiunzione relative a violazioni del codice della strada, non impugnabili avanti a questo giudice - le cartelle ed avviso di accertamento inerenti ad importi chiesti da più Enti a diverso titolo per i vari anni, di seguito meglio specificati:

- 1) n. 09720160138218782000 per Irpef 2012, notifica il 10/10/2016;
- 2) n. 09720160156001400000 per Irpef 2011, notificata il 27/10/2016;
- 3) avviso accertamento n. TJQTJQM004267 per addizionale Irpef 2012 notificato il 06/10/2017;
- 4) n. 09720190143455742000 per Irpef 2014 notificata il 30/09/2019;
- 5) n. 09720220016339445000 per Irpef 2015 notificata il 18/03/2022;
- 6) n. 0972022017458249000 per Irpef 2017 notificata il 25/03/2023;

documenti di cui al ruolo estratto dal cassetto fiscale della medesima ricorrente in data 07.11.2023, formulando domanda di accertamento negativo di detto credito per essere cartelle e accertamenti nulli e in ogni caso annullabili in quanto relative ad imposte in parte non dovute, in parte non sgravate nonostante l'eseguito pagamento e in parte definite giudizialmente.

Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle entrate – Riscossioni e l'Agenzia delle entrate direzione provinciale II di Roma, che contestavano la fondatezza delle eccezioni formulate.

Il ricorso – rigettata l'istanza cautelare di sospensione del fermo amministrativo - veniva posto in discussione, dopo il deposito di rinuncia alla trattazione in pubblica udienza, l'8 novembre 2024, depositata memoria dalla ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La parte ricorrente impugna, chiedendone l'annullamento, il preavviso di fermo di veicoli, emesso dalla Concessionaria, ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 602/73 come modificato dall'art. 16 del D.Lgs. del 26.2.1999 n. 46 e dall'art. 1 del D. Lgs. 27.4.2001 n. 193, sul presupposto – per quanto qui di interesse – delle imposte sopra indicate eccependo una generica non debenza delle stesse.

La Corte rileva che vertendosi in procedimenti cautelativi della riscossione, in considerazione della funzione cui è apprestata la tutela nel processo tributario, esso è essenzialmente strumentale al successivo giudizio di merito volto all'accertamento del rapporto controverso, come è agevole rinvenire dalle disposizioni degli artt. 46, comma 6, 47 bis, commi 3 e 4 del Dlgo n. 546 del 1992 e dagli artt. 22, comma 7 e 23, comma 3 del D.lgo n. 472 del 1997. Le norme indicate correlano, infatti, il provvedimento cautelare richiesto alla funzione di assicurare gli effetti della decisione di merito sul rapporto ovvero di bilanciare gli interessi delle parti in conflitto onde evitare che la durata del processo possa rivolgersi in danno di colui che ha ragione, rilevando a tal fine la valutazione del requisito del periculum in mora declinato nelle diverse forme giuridiche di pericolo di danno grave ed irreparabile, di pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile o ancora di fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.

Il provvedimento in questione, dunque, assolve ad una funzione conservativa, non determinando effetti modificati del rapporto controverso e sulla attuazione della pretesa tributaria.

Tanto chiarito, osserva il Collegio, che la memoria ex art. 32 d.lgv. 546/1992 depositata dalla ricorrente Ricorrente_1 (con al seguito anche dei documenti) contiene la deduzione di nuove censure che esorbitano dalla funzione meramente illustrativa dei motivi di ricorso. Infatti, solo nella memoria ha dedotto nella sostanza delle vere e proprie difese laddove chiarisce che “tutte le vicissitudini e le vessazioni subite dalla ricorrente hanno la genesi in due reiterati accertamenti per gli anni suddetti riguardanti l'Irpef”, in particolare le detrazioni fiscali per i figli operate al 100% dalla ricorrente in quanto affidataria esclusiva dei figli che l'ufficio impositore per tutti gli anni fino al 2015 ha ritenuto competere alla ricorrente nella misura del 50%, nonché la erroneità dell'imponibile per avere incluso l'assegno di mantenimento per il figlio Nominativo_1 versato dal padre

Con la conseguenza che si tratta di difese che non rispettando i limiti di ammissibilità, non possono essere esaminate.

Venendo al merito, osserva il Collegio che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 in vigore dal 1° gennaio 2007, ha sostituito l'art. 12 del T.U.I.R. previgente, prevedendo gli importi detraibili dall'imposta lorda della persona fisica ed un meccanismo molto dettagliato per chi beneficia della detrazione in caso di separazione o divorzio.

Vale la pena, nel ginepraio delle norme succedutesi in materia nel tempo, di riassumere brevemente il modo in cui il legislatore ha inteso, dal 2002 ad oggi, disciplinare la materia.

A far data dal 1° gennaio 2002 (art. 12 TUIR, com. 1 lett. B come sostituita dall'art. 2, co. 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448), si detraevano dall'imposta lorda determinate somme per ciascun figlio da ripartire fra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno.

Dal 1° gennaio 2005 al 1° gennaio 2007, il legislatore abbandona – temporaneamente – il sistema delle detrazioni dall'imposta per carichi di famiglia per sposare quello delle deduzioni dal reddito per oneri di famiglia (L. 30 dicembre 2004, n. 311). Non cambia il meccanismo di ripartizione dell'importo da dedurre: è da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione.

Dal 1° gennaio 2007 (art. 12 TUIR come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296) rivive il regime delle detrazioni, nel modo tuttora vigente, con la formulazione seguente: “In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita in mancanza di accordo nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.”

Prosegue la norma: “Quest'ultimo, salvo diverso accordo fra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa.”

In caso di separazione o divorzio dei coniugi, ci sono diversi effetti ai fini delle detrazioni fiscali già in essere durante il matrimonio e in buona sostanza, secondo l'interpretazione della Suprema Corte, il genitore che versa l'assegno in favore dei figli

ha certamente diritto alle detrazioni per carichi familiari, mentre il genitore che vive con i figli ha diritto alle agevolazioni fiscali solo se dimostra di aver effettivamente partecipato al mantenimento dei minori come prevede l'accordo di separazione.

Inoltre, con successiva circolare, la n. 15/E del 2007 – avente a oggetto la “Legge finanziaria per il 2007 – Modifiche all'imposta sul reddito delle persone fisiche” – anche l'Agenzia delle Entrate offriva alcune precisazioni operative sul punto in dibattito, ribadendo fra l'altro che: “Il nuovo articolo 12 del TUIR conferma che, in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione per i figli compete a quest'ultimo per l'intero importo”.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18392 del 12 luglio 2018, ha confermato che la detrazione per i carichi familiari spetta integralmente al coniuge separato che versa l'assegno in favore dei figli, salvo che non risulti, per il mantenimento della prole, anche la partecipazione dell'altro genitore che pretende di godere della metà della detrazione.

Ne consegue che non avendo la ricorrente fornito, nel caso di specie, prova del requisito di genitore unico che provvede al mantenimento dei figli, correttamente l'Agenzia delle entrate riconosce la detrazione a favore di ciascun genitore nella misura del 50%.

Del resto, il contributo economico versato non è correlato all'affido esclusivo, che opera su un diverso piano.

Quanto poi allo sgravio parziale prodotto, esso pacificamente non si riferisce all'avviso di cui al fermo comunicato, ma ad altro atto impositivo (v. pag. 2 delle controdeduzioni della Direzione Provinciale II di Roma).

Infine, trattandosi di misura cautelare, non rileva la circostanza che in effetti non dovrebbe gravare sulla ricorrente il reddito percepito per il figlio Nominativo_1, già oggetto di contenzioso.

Alla luce di quanto sovraesposto il ricorso va respinto.

In considerazione della delicatezza delle questioni esaminate e trattandosi in ogni caso di fermo amministrativo, le spese processuali vanno interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso;

dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma l'8 novembre 2024.

Il Relatore

Il Presidente

dott.ssa Milena Falaschi

dott. Giuseppe Di Martino